

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 2편 -

자본시장법

(11문항)

1

28회, 32회, 34회, 36회, 42회 기출

56

**금융투자상품의 정의와 관련하여 빈칸을
옳게 연결한 것은? (순서대로)**

특정 투자자가 그 투자자와 타인 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 ()이/가 수행한 공동
사업의 결과에 따른 ()을 귀속 받는 계약 상의 권리가 표시된 것을 투자계약증권이라 한다.

- ① 타인, 수익
- ② 타인, 손익
- ③ 특정 투자자, 수익
- ④ 특정 투자자, 손익

정답: ② 해설: '타인, 손익' 이다. 공동사업의 주된 수행주체는 타인이며, 금융투자상품의 포괄적 정의는 '투자성이
있는 것(손실가능)'이므로 '수익'이 아니라 '손익'이 옳다.

※투자계약증권의 정의: 투자계약증권은 '특정투자자가 그 투자자와 타인(다른 투자자 포함) 간의 공동사업에 금전 등을
투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속 받는 계약상의 권리가 표시된 증권'을 말한다

2

28회, 33회, 35회, 37회 기출

57

**금융투자업자의 순자본비율이 60%일 때
발동되는 적기시정조치에 해당하는 것은?**

- ① 신규업무진출의 제한
- ② 점포의 폐쇄, 통합 및 신설제한
- ③ 영업의 일부 정지
- ④ 영업의 일부 양도

정답: ①

해설: ①은 경영개선권고, ②와 ③은 경영개선요구, ④는 경영개선명령에 해당하는 조치이다.

순자본비율 = (영업용순자본 - 총위험액) / 필요유지 자기자본

→ '필요유지 자기자본'이란?

금융투자업자가 영위하는 인가업무 또는 등록업무 단위별로 요구되는 자기자본을 합계한 금액

3

적기시정조치 종류

적기시정조치 (순자본비율 기준)	조치 내용
경영개선 권고 (50%이상 100%미만)	(1) 인력 및 조직운용의 개선 (2) 경비절감 (3) 점포관리의 효율화 (4) 부실자산의 처분 (5) 영업용순자본 감소행위의 제한 (6) 신규업무진출의 제한 (7) 자본금의 증액 및 감액 (8) 특별대손충당금의 설정 등
경영개선 요구 (0%이상 50% 미만)	(1) 고위험자산보유제한 및 자산처분 (2) 점포의 폐쇄, 통합 또는 신설제한 (3) 조직의 축소 (4) 자회사의 정리 (5) 임원진 교체 요구 (6) 영업의 일부정지 (7) '합병·제3자인수·영업의 전부 또는 일부의 양도·금융지주회사의 자회사로 편입'에 관한 계획수립 등
경영개선 명령 (0%미만)	(1) 주식의 전부 또는 일부의 소각 (2) 임원의 직무집행정지 및 관리인 선임 (3) 합병, 금융지주회사의 자회사로의 편입 (4) 영업의 전부 또는 일부의 양도 (5) 제3자의 당해 금융투자업 인수 (6) 6개월 이내의 영업정지 (7) 계약의 전부 또는 일부의 이전 등

4

2024.03
기출복원

금융투자업자의 순자본비율이 90%일 때
발동되는 적기시정조치의 내용이 아닌 것은?

- ① 신규업무진출의 제한
- ② 부실자산의 처분
- ③ 영업의 일부 또는 일부의 양도
- ④ 점포관리의 효율화

정답: ③

해설: 영업의 전부 또는 일부의 양도는 경영개선명령단계의 조치이다.
나머지는 모두 경영개선권고에 해당한다

5

36회 신유형

58

다음 중 경영공시의 대상이 아닌 것은?

- ① 직전 분기 말 자기자본의 100분의 10에 상당하는 금액을 초과하는 부실채권이 발생한 경우
- ② 금융사고나 민사소송의 패소로 손실이 발생한 경우로서 그 손실금액이 5억원인 경우
- ③ 회계기간 변경을 결정한 경우
- ④ 상장법인이 아닌 금융투자투자업자에게 채권채무관계상 중대한 변경을 초래하는 사실이 발생한 경우

정답: ②

해설: (금융투자업자의) 금융사고나 민사소송패소로 손실을 입은 경우 그 금액이 10억원 이하일 경우는 경영공시를 하지 않아도 된다.

(참고) 국내에서 영업하는 일부 외국계증권사/자산운용사는 '회계기간'이 4월~다음해 3월말인 경우가 있다 (일본계증권사는 일본본사와 회계결산을 일치시키고자 함)

6

※ 금융투자업자의 경영공시대상

금융투자업자는 상장법인의 공시의무 사항의 발생, 부실채권 또는 특별손실의 발생, 임직원이 형사처벌을 받은 경우, 그 밖에 다음의 경우에는 금융위에 보고하고 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시해야 한다.

- ① 동일기업집단별로 금융투자업자의 직전 분기 말 자기자본의 100분의 10에 상당 하는 금액을 초과하는 부실채권의 발생
- ② 금융사고 등으로 금융투자업자의 직전 분기 말 자기자본의 100분의 2에 상당하는 금액을 초과하는 손실이 발생하였거나 손실이 예상되는 경우(단, 10억원 이하는 제외).
- ③ 민사소송의 패소 등의 사유로 금융투자업자의 직전 분기말 자기자본의 100분의 1에 상당하는 금액을 초과하는 손실이 발생한 경우(단, 10억원 이하는 제외).
- ④ 적기시정조치, 인가 또는 등록의 취소 등의 조치를 받은 경우
- ⑤ 회계기간 변경을 결정한 경우
- ⑥ 상장법인이 아닌 금융투자업자에게 재무구조·채권채무관계·경영환경·손익구조 등에 중대한 변경을 초래하는 사실이 발생한 경우

7

2023.11
기출복원

다음 중 경영공시의 대상이 아닌 것은?

- ① 금융사고나 민사소송의 패소로 손실이 발생한 경우로서 그 손실금액이 5억원인 경우
- ② 적기시정조치를 받은 경우
- ③ 회계기간 변경을 결정한 경우
- ④ 상장법인이 아닌 금융투자업자에게 채권채무관계상 중대한 변경을 초래하는 사실이 발생한 경우

정답: ①

해설: 금융사고나 민사소송패소로 손실을 입은 경우 그 금액이 10억원 이하일 경우는 경영공시를 하지 않아도 된다

8

33회 기출

59

다음은 투자신탁의 수익증권 발행에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 수익증권의 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자 의 확인을 받아 예탁결제원을 명의인으로 하여 투자신탁의 수익권을 발행해야 한다.
- ② 수익자는 신탁원본의 상환 및 이익의 분배 등에 관하여 수익증권 좌수에 따라 균등한 권리를 가진다.
- ③ 수익증권은 무액면·기명식으로 발행한다.
- ④ 투자신탁의 재산을 보관·관리하는 신탁업자는 수익자 명부의 작성에 관한 업무를 전자 등록기관(예탁결제원)에 위탁해야 한다.

정답: ④

해설: 수익자명부 작성에 대해 위탁을 하는 주체는 신탁업자가 아니라 투자신탁을 설정한 집합투자업자이다. (자본시장법 제189조 제6항 및 제7항)

9

※투자신탁의 수익증권 발행

- (1) 수익증권은 무액면·기명식으로 발행한다 (cf. 투자회사 주식도 '무액면·기명식으로 발행').
[주의] 수익증권은 액면·기명식으로 발행한다→X (펀드는 매일 가격이 바뀌므로 액면은 무의미)
- (2) 집합투자업자는 수익증권 발행가액이 전액 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 예탁결제원을 명의인으로 하여 수익증권을 발행하되, 신탁원본의 상환 및 이익분배에 관해서 수익증권 좌수에 따라 균등하게 분할되어 표시되어야 한다.
(※예탁결제원을 명의인으로 하는 이유: 수많은 투자자가 매일 매매하면서 소유자가 바뀌므로 매번 소유자 이름을 바꾸는 것은 행정상 낭비이며 불가능에 가깝다. 예탁결제원을 단일명의인으로 하여 투자자의 권리 (배당 등을 대신 받아줌)를 대행해 준다.
[주의] 수익증권은 집합투자업자를 명의인으로 하여 발행한다→X
- (3) 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 수익자 명부의 작성에 관한 업무를 예탁결제원에 위탁해야 한다.
[주의] 투자신탁을 보관·관리하는 신탁업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 예탁결제원에 위탁해야 한다→X

10

39회, 40회, 43회 기출

60

다음 중 집합투자기구의 운용제한상 자산총액의 30%까지 투자할 수 있는 대상의 개수는? (이 때 집합투자기구는 부동산집합투자기구가 아닌 집합투자기구로 전제함)

- 가. 파생결합증권
- 나. 금융기관이 보증하는 주택저당증권(MBS)
- 다. 법률에 의해 직접 설립된 법인이 발행한 어음

- ① 0개
- ② 1개
- ③ 2개
- ④ 3개

정답: ④

해설: 3개이다(모두 30%까지 투자할 수 있는 대상)

11

※동일종목 증권 투자제한의 예외

(2) 펀드자산총액의 30%까지 투자할 수 있는 대상

- ㉠ 지방채, 특수채, 법률에 의해 직접 설립된 법인 (산업은행 등)이 발행한 어음, 파생결합증권
- ㉡ 금융기관이 발행한 어음 또는 CD, 금융기관이 발행한 채권, 금융기관이 지급보증한 채권(사모제외) 및 어음
- ㉢ OECD 가입국가 또는 중국이 발행한 채권
- ㉣ 자산유동화에 관한 법률에 따른 (SPC가 발행하는) 후순위사채권(Subordinated bond) 및 후순위수익증권(후순위채전용펀드← 주로 '은행 등' 금융기관이 BIS자기자본비율관리상 발행하므로 리스크 자체는 작음)
- ㉤ 주택저당채권담보부채권(MBB) 또는 주택저당증권 (→非부동산펀드가 투자 시 30% 적용)
- ㉥ 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권

12

※동일종목 증권 투자제한의 예외

(1) 펀드자산총액의 100%까지 투자할 수 있는 대상

- ㉠ 국채, 한국은행통화안정증권(통안채), 정부보증채
- ㉡ 부동산개발회사 발행증권, 부동산투자목적회사(spc)가 발행한 지분증권
- ㉢ 부동산 및 부동산관련 자산을 기초로 발행된 ABS로서, 그 기초자산의 합계액이 유동화자산 가액의 70% 이상인 ABS
- ㉣ 주택저당채권담보부채권 또는 *주택저당증권 (→부동산펀드가 투자 시 100% 예외 적용)
*주: 이때 주택저당증권(MBS)은 한국주택금융공사 또는 금융기관이 보증하는' 증권이다.
- ㉤ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식·채권, 해당 법인에 대한 대출
- ㉥ 사업수익권(유전·광산채굴등에 대한 출자지분), 특별자산의 특수목적회사가 발행한 지분증권

13

2025.01
기출복원

보기 중에서 공모형 집합투자기구가 동일종목 증권에 투자할 때 집합투자기구 자산총액의 100분의 10을 초과하여 투자할 수 있는 항목의 개수는?

한국은행 통화안정증권, 특수채, 파생결합증권

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ☒

④ 세가지 모두 해당된다
(통화안정증권은 펀드자산총액의 100%, 특수채나 파생결합증권은 30%까지 투자가능).

※특수채: 금융특수채(한국산업은행 등), 비금융특수채(LH공사 등), 지방공사채

14

※공모 집합투자기구의 운용제한-동일종목 증권 투자한도 각 펀드는 펀드재산의 10%를 초과하여 '동일종목 증권'에 투자할 수 없으나, 아래의 경우 예외가 적용된다 (10%를 초과하여 투자가능).

100%까지 투자가능	30%까지 투자가능
(1) 국채·통안채·정부보증채 (2) 부동산투자전문회사가 발행한 증권(부동산개발회사가 발행한 증권, 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권) (3) 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 증권	(1) 지방채, 특수채, 파생결합증권 (2) 금융기관이 발행한 채권, 금융기관이 발행 또는 지급보증한 어음·CD (3) OECD 가입국가 또는 중국이 발행한 채권 (4) ETF에서 동일종목 증권에 투자하는 경우

15

32회,34회,36회,39회,40회,42회 기출

61 금전의 차입, 대여와 관련한 내용이다. 빈칸을 합산한 수는 얼마인가?

- 부동산집합투자기구가 아닌 집합투자기구가 집합투자재산으로 부동산을 취득하는 경우에는 부동산 가액의 ()% 까지 차입이 가능하다.
- 부동산집합투자기구가 부동산개발사업을 영위하는 법인에 대해 대여를 할 경우에는 집합투자기구 순자산총액의 ()% 까지 대여가 가능하다.

① 110

② 170

③ 210

④ 300

정답: ② 해설: ' 70% +100%=170 % '이다.

[주의] 부동산집합투자기구가 부동산을 취득하는 경우에는 '펀드순자산의 200%'까지 차입할 수 있지만, 부동산펀드가 아닌 펀드가 부동산을 취득하는 경우에는 '부동산 가액의 70%'까지 차입할 수 있다.

16

2025.07
기출복원

집합투자기구의 금전차입 등에 대한 내용이다. 빈칸의 수를 합한 숫자는?

- 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자기구의 계산으로 금전을 차입할 수 없다. 단, 대량환매청구나 대량 매수청구가 발생하는 경우 집합투자기구 순자산액의 () % 이내에서 예외적인 차입이 가능하다.
- 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 집합투자재산으로 금전을 대여할 수 없다. 단, 부동산개발사업을 영위하는 법인에 대해서는 집합투자기구 순자산총액의 () % 를 한도로 대여가 가능하다.

- ① 110 ② 170 ③ 210 ④ 300

정답: ① 해설: ' 10% +100%=110 % '이다.

[주의] 부동산집합투자기구가 집합투자재산으로 부동산을 취득하는 경우에는 '펀드순자산의 200%'까지 차입할 수 있지만, 부동산펀드가 부동산개발사업을 영위하는 법인(부동산개발사업법인, 부동산신탁업자, 부동산투자회사, 다른 집합투자기구 등)에 대하여 대여할 경우, 순자산액의 100% 대여가 가능하다.

17

32회,36회,40회,42회 기출

62

투자일임업자의 금지행위와 관련하여 빈칸에 들어갈 수 없는 것은?

투자일임업자는 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 자신의 투자일임재산으로 매수하는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, (), (), ()는 예외가 인정된다.

- ① 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
- ② 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
- ③ 국채, 지방채, 통안채, 특수채를 매수하는 경우
- ④ 주식관련사채를 매수하는 경우

정답: ④

해설: 사채권의 매수는 국공채와 마찬가지로 예외가 인정되지만, 사채권 중 '주식관련사채나 상각형 조건부자본증권'은 예외가 인정되지 않는다.

18

※ 투자일임업자의 금지행위

투자일임업자는 투자일임재산을 운용함에 있어서 다음 어느 하나의 행위를 해서는 아니 된다.

- (1) 정당한 사유없이 투자자의 운용방법의 변경 또는 계약의 해지요구에 응하지 않는 행위
- (2) 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 매수하는 행위. 다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 아래(㉠, ㉡, ㉢)는 예외가 인정된다.
 - ㉠ 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
 - ㉡ 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
 - ㉢ 국채, 지방채, 통안채, 특수채, 사채권(주식관련사채 및 상각형 조건부자본증권은 제외)을 매수하는 경우

19

※ 투자일임업자의 금지행위

- (3) 특정투자자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
- (4) 투자일임재산으로 자기가 운용하는 다른 투자일임재산, 집합투자재산 또는 신탁재산과 거래하는 행위
- (5) 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위. 다만 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래, 불특정다수인이 참여하는 공개시장에서의 거래, 일반적인 거래조건에 비추어 투자일임재산에 유리한 거래 등의 거래는 예외가 인정된다.
- (6) 투자자의 동의없이 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위
- (7) 투자일임재산을 각각의 투자자별로 운용하지 않고 여러 투자자의 자산을 집합하여 운용하는 행위. 다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 개별 투자일임재산을 효율적으로 운용하기위한 경우 등은 예외가 인정된다.
- (8) 투자자로부터 '㉠투자일임재산을 예탁하거나 인출하는 행위, ㉡ 투자일임재산을 예탁하는 투자매매업자·투자중개업자를 지정하거나 변경하는 행위, ㉢ 투자일임재산에 속하는 증권의 의결권을 행사하는 행위'를 위임받는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 '주식매수청구권 행사, 유상증자 청약, 공개매수응모'등을 위해 ㉢의 위임을 받는 것은 가능하다. ▶36회, 37회 기출

20

※ 투자일임업자의 금지행위 (계속)

(9) 투자일임업자가 투자매매업자나 투자중개업자로서 증권의 대차거래 등을 하기 위한 경우, ㉔와 ㉕의 예외가 인정된다.

㉔ 투자자의 동의를 받고 투자일임업자의 고유재산과 거래하는 행위(위 (5)의 예외).

㉕ 투자자의 위임을 받고 투자일임재산을 인출하는 행위(위 (8)-(㉑)의 예외). ▶ 30회, 36회, 39회 기출 (㉒)

그 밖에 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 아래의 행위.

- 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 전문투자자의 요구에 정당한 사유없이 동의하지 않는 행위
- 투자일임계약을 위반하여 투자일임재산을 운용하는 행위
- 투자일임의 범위, 투자목적 등을 고려하지 않고 투자일임재산으로 지나치게 자주 매매하는 행위
- 투자자 또는 거래 상대방에게 법상의 기준을 위반하여 직·간접으로 재산상이익을 제공하거나 제공받는 행위
- 법상의 금지나 제한을 회피할 목적으로 장외파생상품거래, 신탁계약, 연계거래 등을 이용하는 행위
- 채권자로서 그 권리를 담보하기 위하여 백지수표나 백지어음을 받는 행위

21

38회, 41회 기출

63

다음 중 사업보고서를 제출하지 않아도 되는 자는?

- ① 주권 상장 법인
- ② 전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권 또는 교환사채를 증권시장에 상장한 발행인
- ③ 파생결합증권을 증권시장에 상장한 발행인
- ④ 집합투자증권을 증권시장에 상장한 발행인

정답: ④

해설: 집합투자증권은 사업보고서 제출의무 대상에서 제외된다. (자산운용보고서를 3개월에 1회 이상 교부)

[보충] 집합투자증권은 운용결과를 투자자에게 그대로 귀속시키는 상품이다. 즉 집합투자증권은 주식이나 채권 등과 달리 발행인의 신용위험 등에 노출되지 않으므로 사업보고서 제출의무가 면제되는 것으로 이해할 수 있다.

22

2025.04
기출복원

다음 중 사업보고서를 제출해야 하는 경우에 해당하는 항목의 개수는?

가. 주권상장법인

나. 전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권 또는 교환사채를 증권시장에 상장한 발행인

다. 파생결합증권을 증권시장에 상장한 발행인

라. 집합투자증권을 증권시장에 상장한 발행인

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

정답: ③

(참고) 유통시장의 정기공시:

사업보고서(90일), 반기보고서(45일), 분기보고서(45일)을 금융위와 거래소에 제출함.

금융투자업자가 금융위에 제출(45일 이내)하는 '업무보고서'(3개월/6개월/9개월/12개월)는 내부용임

23

신유형

64

다음 중 공개매수 철회요건이 아닌 것은?

① 공개매수 기간에 그 공개매수에 대항하는 공개매수가 있는 경우

② 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우

③ 공개매수대상 회사에서 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환이 있는 경우

④ 공개매수대상 주식의 시장가격이 공개매수가격을 상회한 경우

정답: ④ 해설:

④는 공개매수철회요건에 해당하지 않는다

24

※공개매수의 철회

- (1) 공개매수자는 공개매수공고일 이후에는 공개매수를 철회할 수 없으나, 대항공개매수 등의 사유가 있는 경우 공개매수기간(공개매수신고서 제출일로부터 20일 이상 60일 이내)의 말일까지 철회가 가능하다.
- (2) 공개매수 철회요건
- ㉠ 대항공개매수가 있는 경우
 - ㉡ 공개매수자가 사망·해산·파산한 경우
 - ㉢ 공개매수자가 발행한 어음/수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
 - ㉣ 공개매수대상 회사에 아래의 사유가 발생한 경우 (← 공개매수 신고서에 기재된 경우)
 - 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 포괄적 이전
 - 중요한 영업이나 자산의 양도·양수
 - 해산 및 파산, 발행한 어음이나 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지
 - 주식 등의 상장폐지 • 천재지변, 재해 등으로 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

25

33회, 35회, 38회, 41회 기출

65

자본시장법상 '미공개 중요정보의 이용금지 조항'을 위반할 가능성이 있는 규제대상자를 모두 연결한 것은?

- 가. 해당 법인의 계열회사 임직원
- 나. 해당 법인의 계열회사 주요주주
- 다. 해당 법인에 대해 법령상 허가, 인가, 지도, 감독의 권한을 가진 자

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

정답: ④

해설: 모두 해당된다. '가, 나'는 내부자가 될 수 있으며 '다'는 준내부자가 될 수 있으므로, 모두 위반할 가능성이 있는 대상자가 된다.

[주의] '내부자'의 대상이 되는 임직원과 주요주주는 계열사의 임직원과 주요주주를 포함한다.

26

※미공개중요정보 이용금지 규정: 규제대상자(㉔)가 미공개 중요정보를 이용하여 규제대상 증권(㉕)을 매매하거나 이용하는 행위는 금지된다
(→매매거래 자체가 금지되는 것이 아니라 미공개중요정보를 이용행위가 금지된다)

㉕ 규제대상 증권('특정 증권 등')	㉔ 규제대상자
상장법인*이 발행한, • 주권 • 주권과 관련된 CB·BW·EB, PB • 주권을 기초자산으로 금융투자상품 (파생상품, ELS, ELW 등) • 위의 증권을 원주로 하는 증권예탁증권	① 내부자 • 당해 법인(계열사 포함)의 임직원으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자 • 당해 법인(계열사 포함)의 주요주주로서 그 권리행사 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자 ② 준내부자: 아래 해설 참조 ③ 정보수령자: ① 또는 ②로부터 미공개 중요정보를 받은 자

* 상장법인에는 '6개월 이내로 상장이 예정된 법인'도 포함한다.

※준내부자의 정의

- (1) 그 법인에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
- (2) 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약*을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자

*(참고): 이때 '계약'은 정식계약 뿐 아니라 구두계약이나 가계약도 포함되므로 준내부자의 범위가 포괄적으로 적용됨을 이해할 수 있다.

27

2025.04
기출복원

〈보기〉에서 '미공개중요정보 이용(내부자거래)의 금지' 규정의 대상이 '될 수 있는 자'를 모두 묶은 것은?

〈보기〉

가. 정책입안자

나. 당해 법인의 회계감사 업무를 수행하는 회계사

다. 장내파생상품의 기초자산이 되는 금융투자상품의 판매대리·중개업자

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

정답: ④ 해설: 모두 '준내부자'로서 내부자거래의 규제 대상이 될 수 있다. '가(정책입안자)'와 '나(회계사)'는 '준내부자 정의 (1)'에 해당되고, '다(판매대리·중개업자)'는 '준내부자 정의 (2)'에 해당된다고 할 수 있다.

▶ 정책입안자: 당해 법인과 관련한 정책의 수립으로 당해 법인의 증권 가격에 영향을 줄 수 있는 정책입안자가 해당 증권을 거래하는 것은 내부자거래로 간주된다(규제 대상).

28

2024.06
기출복원

미공개 중요정보의 이용금지(내부자거래금지)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 내부자거래 규제의 적용대상법인은 상장법인 및 6개월 이내 상장이 예정된 법인이다.
- ② 내부자거래 규제대상증권은 당해 법인이 발행한 증권 및 그 증권을 기초자산으로 하는 기타의 금융투자상품이 포함되는데 이에는 증권예탁증권, ELS 나 ELW 와 같은 파생결합증권, 콜옵션과 풋옵션과 같은 파생상품도 포함된다.
- ③ 내부자거래 규제대상자로는 내부자, 준내부자, 정보수령자가 있는데 해당 법인 (계열사 포함)의 주요 주주는 내부자에 속한다.
- ④ 내부자거래 규제 대상 행위는 해당 증권의 매매거래를 금지하는 것을 말한다.

정답: ④

해설: 해당증권의 매매거래 금지를 말하는 것이 아니라 해당 증권에 대한 미공개중요정보의 이용행위 자체를 말한다.

29

(신유형)

66

미공개 중요정보의 공개요건에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 법령에 따라 금융위 또는 거래소에 신고되거나 보고된 서류에 기재되어 있는 정보는, 그 내용이 기재되어 있는 서류가 금융위 또는 거래소가 정하는 바에 따라 비치된 날로부터 1일이 경과하기 전까지는 미공개 중요정보로 본다.
- ② 금융위 또는 거래소가 설치·운영하는 전자전달매체를 통하여 그 내용이 공개된 정보는, 공개된 때로부터 6시간이 경과하기 전까지는 미공개 중요정보로 본다.
- ③ 방송법에 따른 방송 중 전국을 가시청권으로 하는 지상파 방송을 통하여 그 내용이 방송된 정보는, 방송된 때로부터 6시간이 경과하기 전까지는 미공개 중요정보로 본다.
- ④ 뉴스통신진흥법에 관한 법률에 따른 연합뉴스사를 통하여 그 내용이 제공된 정보는, 제공 된 때로부터 6시간이 경과하기 전까지는 미공개 중요정보로 본다.

정답: ② 해설: 전자전달매체의 경우 공개된 때로부터 3시간이 경과하면 미공개 중요정보에서 해제된다.

30

※'미공개 중요정보'의 공개요건

정보공개 방법	경과 기간 (또는 시간)
금융위(거래소)에 신고 또는 보고된 서류	비치된 날로부터 1일
전자전달매체를 통해 공개된 정보	공개된 때로부터 3 시간
둘 이상의 신문에 게재된 정보	게재된 다음날 0시부터 6 시간
지상파 방송을 통해 방송된 정보	방송된 때로부터 6 시간
연합뉴스사를 통해 제공된 정보	제공된 때로부터 6 시간

상기 기간(시간)이 경과하면 '미공개 중요정보'에서 해제된다
(경과되기 전까지는 미공개중요정보이다)

[참기] 물리적으로 비치한 것은 1일, 인터넷으로 공개한 것은 3시간, 나머지는 6시간이다.

31

- 3과목 3편 -
협회 규정
(3문항)

32